

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7726/2540

นางวัลย์ จันทร์ดี
นายลักษณะ เหลืองตระกูลสิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 456 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อโจทก์ขายที่ดินพิพาทให้จำเลย ในราคา 500,000 บาท โดยรับเงินมัดจำไปแล้ว 10,000 บาท จำเลยจึงคงค้างชำระ ราคาเพียง 490,000 บาท แม้ตามคำขอฟ้องแย้งของจำเลยจะขอชำระราคาที่ดิน พินาทของโจทก์ 500,000 บาท และมีได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์หักเงินมัดจำออกจาก ราคาที่ดินก็ตาม ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจนำเงินมัดจำที่โจทก์รับแล้วไปหักกลบลบ หนี้กับราคาที่ดิน และพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 490,000 บาท ตามที่เป็นหนี้กัน จริงได้โดยไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอ

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อโจทก์ขายที่ดินพิพาทให้จำเลย ในราคา 500,000 บาท โดยรับเงินมัดจำไปแล้ว 10,000 บาท จำเลยจึงคงค้างชำระ ราคาเพียง 490,000 บาท แม้ตามคำขอฟ้องแย้งของจำเลยจะขอชำระราคาที่ดิน พินาทของโจทก์ 500,000 บาท และมีได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์หักเงินมัดจำออกจาก ราคาที่ดินก็ตาม ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจนำเงินมัดจำที่โจทก์รับแล้วไปหักกลบลบ

หนี้กับราคาที่ดิน และพิพาทขอให้จำเลยชำระเงิน 490,000 บาท ตามที่เป็นหนี้กัน
จริงได้โดยไม่ถือว่าเป็นการพิพาทเกินคำขอ

(อำนวยการ: เต๋อพันธ์-อรร่วม หุตากร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายปศวัต จงอรุณงามแสง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ บุญยุบล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ